

***FARIDA @ ANITA BINTI JAPRI***

***lwn***

***MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR***

**Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abdul Latif (Panel) dan Y.A Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel)**

**25hb Oktober 2019 bersamaan 26 Safar 1441H**

**Kes Rayuan (Mal) No. 10000-043-0118-2017**

Rayuan Keputusan Kes Pengisytiharan Sebagai Bukan Lagi Islam di bawah seksyen 61(3) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

**Peguam Syarie Perayu** : *Tuan Ab Kadir bin Ismail daripada Tetuan Ab Kadir Ismail*

**Peguam Syarie Responden** : *Puan Munirah binti Aminuddin daripada Bahagian Undang-Undang MAIS*

### **Fakta Kes**

[1] Perayu telah memohon kepada Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam Selangor melalui kes nombor 10200-043-0489-2011 untuk mendapatkan perintah pengisytiharan bahawa beliau bukan lagi seorang Islam berdasarkan seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

[2] Responden adalah Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) sebuah badan induk yang bertanggungjawab dalam hal ehwal Islam di Selangor.

[3] Perayu adalah seorang warganegara Malaysia yang telah dilahirkan pada 19 April 1978 di Kampung Tegupih, Kinabatangan, Sabah. Bapa Perayu bernama Japri bin Abd Hamid, beragama Islam dan berbangsa Kadazan manakala ibu Perayu bernama Mariyah binti Omar, juga beragama Islam dan berbangsa Suluk.

[4] Perayu dibesarkan oleh keluarga sebelah ibunya yang berbangsa Kadazan yang tidak menganut kepercayaan agama (animism). Perayu mendakwa tidak diajar mengenai Islam sejak kecil sebaliknya beliau mula menganut Kristian sejak beliau berusia 18 tahun.

[5] Perayu mendakwa tidak tahu dan tidak mengenali Islam dan hanya status Islam tertera dalam kad pengenalan Perayu yang didaftarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara.

[6] Pada 24 September 2013, Mahkamah Bicara telah meluluskan Permohonan Interlokutari (Mendapatkan Perintah Untuk Perayu Menjalani Proses Penasihat Akidah) dan memerintahkan Perayu untuk menjalani proses penasihat akidah yang dikendalikan oleh Unit Penasihat Akidah, Jabatan Mufti Negeri Selangor selama 6 bulan dan sesalinan laporan telah dikemukakan ke Mahkamah Bicara yang mana Perayu masih dengan pendiriannya untuk meneruskan permohonannya di Mahkamah Bicara.



[7] Kes telah dibicarakan dengan Perayu/Plaintif memberi keterangan dan mengemukakan seorang (1) orang saksi bernama Ramamoorthy A/L Govinda (SP-1) manakala Responden/Defendan mengemukakan seorang (1) saksi bernama Ishak bin Jaafar (SD-1) yang bertugas sebagai Penolong Pegawai Pendaftaran, Unit Pindaan Bahagian Kad Pengenalan, Jabatan Pendaftaran Negara.

[8] Mahkamah Bicara telah mengarahkan Perayu untuk menjalani proses istitabah selama 60 hari di bawah seliaan Jabatan Mufti Negeri Selangor pada 7 Mac 2017 dan pada 16 Oktober 2017 Hakim Bicara telah memberikan penghakiman sebagaimana berikut:-

9.1 Mahkamah menolak permohonan Plaintiff (Perayu) untuk mengisytiharkan dirinya bukan lagi beragama Islam.

9.1 Mahkamah memerintahkan Majlis Agama Islam (MAIS), Jabatan Agama Islam (JAIS) dan Jabatan Mufti atau mana-mana agensi yang berkaitan hendaklah memberikan perhatian dalam membimbing dan mengawal aqidah Islamiyyah Plaintiff (Perayu).

## **RAYUAN PERAYU**

[9] Perayu telah tidak berpuashati dengan keputusan Hakim Bicara dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 20 Oktober 2017 untuk merayu ke Mahkamah Rayuan Syariah terhadap keseluruhan keputusan.

[10] Perayu telah mengemukakan tiga (3) Alasan Rayuan sepertimana di muka surat 158- 159 Rekod Rayuan.

- i) Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dan kurang meneliti keterangan Perayu dan saksinya yang membuat pengakuan bahawa kepercayaan dan amalan hidup Perayu sejak dari baligh adalah bukan beragama Islam. Khususnya mulai umur Perayu berumur 18 tahun menganut ajaran Kristian sehingga ke tarikh ini. Adalah mustahil untuk seseorang memberi bukti kukuh kehidupannya di segi agama yang dianutinya dari lahir sehingga berumur tiga puluhan tahun.
- ii) Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dalam mentafsirkan peruntukan undang-undang Seksyen 61 (3) (b) (x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) No 2 2003 sebagai permohonan untuk murtad atau persediaan untuk murtad mahupun jalan mudah untuk murtad. Peruntukan undang-undang tersebut adalah untuk kes mal dan bukan jenayah Syariah.
- iii) Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dalam menerima pakai Seksyen 2 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) No. 2 sebagai neraca penentuan sempurnanya Islam Perayu sedangkan seksyen berkenaan hanya memberi pengenalan siapakah orang Islam itu. Sempurnanya Islam seseorang itu adalah apabila dia percaya kepada Allah, beriman denganNya dan seterusnya taat mengamal segala ajaranNya sepanjang masa kehidupannya. Pada

semua masa material Perayu bersumpah dia percaya dan mengamalkan ajaran Kristian.

[11] Perayu telah memfailkan hujah pada 25 Mac 2019 manakala Responden telah memfailkan hujah pada 29 Julai 2019.

### **ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH**

[12] Tidak timbul sebarang pertikaian antara kedua-dua pihak Perayu dan Responden berkaitan bidang kuasa Mahkamah dalam rayuan ini.

[13] Setelah kami meneliti alasan-alasan rayuan dan hujahan, isu rayuan boleh disimpulkan seperti berikut :

- i. Sama ada Perayu adalah seorang Islam berdasarkan Seksyen 2 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003
- ii. Sama ada Perayu mempunyai bukti-bukti dan keterangan yang mencukupi yang menunjukkan bahawa Responden telah tidak lagi beragama Islam

### **Sama Ada Perayu Adalah Seorang Islam Berdasarkan Seksyen 2 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003**

[14] Hakim Bicara di dalam Rekod Rayuan muka surat 145 iaitu di dalam Alasan Penghakiman berpuashati bahawa Plaintiff/Perayu dalam kes ini merupakan seorang Islam berdasarkan sesalinan Kad Pengenalan yang telah ditandakan sebagai P1 dan kedua ibubapa Plaintiff/Perayu juga beragama Islam berdasarkan

Borang Permohonan Kad pengenalan Iubupa Plaintiff/Perayu yang ditandakan sebagai D1 dan D2.

[15] Hakim Bicara juga telah merujuk kepada Seksyen 2 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) (EPAINS) 2003 berkaitan tafsiran “orang Islam” dan Hakim Bicara berpuashati bahawa subperenggan b, d dan f adalah bertepatan dengan keadaan Perayu iaitu :

*“orang Islam” ertinya –*

- (a) Seseorang yang menganut agama Islam;*
- (b) Seseorang yang salah seorang atau kedua-dua ibubapanya, pada masa kelahiran orang itu, ialah orang Islam;*
- (c) Seseorang yang dibesarkan atas asas bahawa dia orang Islam;*
- (d) Seseorang yang lazimnya dikenali sebagai orang Islam;*
- (e) Seseorang yang telah memeluk agama Islam mengikut seksyen 108; atau*
- (f) Seseorang yang ditunjukkan telah menyatakan dalam hal keadaan apabila dia terikat di sisi undang-undang untuk menyatakan yang benar, bahawa dia ialah orang Islam, sama ada pernyataan itu secara lisan atau bertulis;*

[16] Peguam Perayu menghujahkan bahawa Islam bukan sekadar tertulis di atas kad pengenalan keluaran Jabatan Pendaftaran Negara atau tafsiran ‘Islam’ dalam Enakmen tetapi melangkaui tatacara, peraturan dan amalan yang mesti dipatuhi dan diamalkan oleh seseorang yang beragama Islam. Peguam Perayu juga berhujah bahawa walaupun Perayu di dalam keterangannya di Mahkamah Bicara telah menyatakan tidak pernah mengucap dua kalimah Syahadah, tidak percaya dengan Rukun Iman dan tidak beramal dengan ajaran Islam tetapi Hakim Bicara telah tidak menimbang bentuk amalan kehidupan Perayu daripada kecil sehingga ke tarikh permohonan dikemukakan di dalam menentukan agama Perayu.

[17] Peguam Responden menghujahkan Hakim Bicara tidak semata-mata bergantung kepada Seksyen 2 EPAINS 2003 di dalam menentukan status agama Perayu sebaliknya Hakim Bicara telah mengambil kira dan meneliti keseluruhan fakta dan pembuktian yang dilakukan oleh kedua-dua pihak termasuklah dakwaan Perayu, keterangan saksi Perayu dan keterangan saksi Responden.

[18] Peguam Responden juga menghujahkan bahawa adalah sewajarnya pertimbangan tidak diberikan kepada ' isu fakta kehidupan seharian Perayu ' kerana ianya telah tidak dibuktikan oleh Perayu sepanjang perbicaraan di Mahkamah Tinggi Syariah.

[19] Oleh kerana Perayu telah dilahirkan di Sabah maka kami akan merujuk juga kepada Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam (Negeri Sabah) (EPUUINS) 1992 bagi maksud tafsiran orang Islam.

*"orang Islam" ertinya-*

- (a) seseorang yang menganut agama Islam;*
- (b) seseorang yang salah seorang atau kedua ibu bapanya, pada masa kelahiran orang itu, adalah Islam;*
- (c) seseorang yang cara dia dibesarkan telah dijalankan atas asas bahawa dia adalah orang Islam;*
- (d) seseorang yang telah masuk Islam mengikut kehendak-kehendak seksyen 69;*
- (e) seseorang yang lazimnya dikenali sebagai orang Islam; atau*
- (f) seseorang yang ditunjukkan telah menyatakan, dalam hal keadaan di mana dia terikat oleh undang-undang untuk menyatakan yang benar, bahawa dia adalah orang Islam, sama ada pernyataan itu secara lisan atau bertulis;*

[20] Berdasarkan Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam (Negeri Sabah) (EPUUINS) 1992 kami dapati subperenggan b, e dan f adalah bertepatan dengan

subperenggan b, d dan f Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

[21] Kami bersetuju dengan dapatan Hakim Bicara merujuk kepada Rekod Rayuan muka surat 147 berkaitan dokumen-dokumen borang permohonan kad pengenalan Perayu dan kedua ibubapa Perayu yang mana menunjukkan bahawa Perayu dan keluarganya beragama Islam yang mana dokumen-dokumen tersebut telah dikemukakan oleh Saksi Defendan (SD-1) iaitu ;

*“ Berkaitan keterangan SD-1 Mahkamah bersetuju dengan hujah Defendan bahawa keterangan dan dokumen-dokumen yang dikemukakan oleh SD-1 boleh diterimapakai berdasarkan Seksyen 57 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 sebagaimana berikut :*

*Seksyen 57. Dokumen Awam.*

*Dokumen yang berikut ialah dokumen awam-*

*(a) Dokumen yang mengandungi tindakan atau rekod tindakan –*

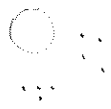
*(i) Kuasa pemerintah berdaulat;*

*(ii) Badan rasmi dan tribunal; dan*

*(iii) Pegawai awam, perundangan, kehakiman dan eksekutif, sama ada bagi Persekutuan atau Negeri atau bagi negara asing; dan*

*(b) Rekod awam yang disimpan di Malaysia mengenai dokumen persendirian.*

[22] Kami juga tidak menemui sebarang keterangan mengenai sama ada catatan ‘ Islam ’ pada kad pengenalan Perayu adalah satu kesilapan fakta oleh Jabatan Pendaftaran Negara.



[23] Kami dapati hujahan Peguam Perayu bahawa Hakim Bicara tidak mempertimbangkan keterangan Perayu mengenai bentuk amalan kehidupan Perayu daripada kecil sehingga ke tarikh permohonan dikemukakan di dalam menentukan agama Perayu adalah tidak dapat dipertimbangkan kerana tiada keterangan yang dikemukakan sama ada melalui saksi atau dokumen mengenai amalan kehidupan Perayu dalam tempoh tersebut. Tambahan pula SP-1 hanya mula mengenali Perayu semasa Perayu berumur 18 tahun. Oleh yang demikian dakwaan Perayu tersebut hanyalah sekadar kenyataan tanpa sebarang pembuktian.

[24] Sehubungan dengan itu kami berpendapat adalah tidak wajar kami mengganggu dapatan Hakim Bicara mengenai status asal agama Perayu iaitu agama Islam.

**Isu Kedua : Sama ada Perayu mempunyai bukti-bukti dan keterangan yang mencukupi menunjukkan Perayu telah tidak lagi beragama Islam**

[25] Dapatan Hakim Bicara di dalam Rekod Rayuan muka surat 146 adalah :

*“ Namun berdasarkan keterangan soal balas SP-1 menyatakan bahawa beliau tidak nampak apakah perbuatan yang dilakukan oleh Plaintiff semasa dalam gereja kerana SP-1 hanya menghantar atau mengambil Plaintiff dari gereja. Maka berdasarkan keterangan soalbalas SP-1 Mahkamah berpendapat bahawa SP-1 tidak mengetahui akan fakta sama ada Plaintiff benar-benar mengamalkan ajaran Kristian atau tidak ”.*

[26] Peguam Perayu menghujahkan di perenggan 2 (vi) Hujah Perayu bahawa adalah tidak wajar jika SP-1 turut bersama Perayu dalam gereja kerana SP-1 bukan suami atau kaitan saudara dengan Perayu. Akan tetapi telah menjadi amalan di

Malaysia, jika seseorang ke gereja, amalannya adalah bersesuaian dengan agama Kristian.

[27] Peguam Responden menghujahkan di perenggan 51 Hujahan Responden bahawa tidak timbul isu hubungan antara SP-1 dengan Perayu dan kewajaran bagi Sp-1 untuk turut berada dalam gereja bagi menyaksikan apa yang dilakukan oleh Perayu kerana apa yang penting adalah saksi yang ditampilkan oleh Perayu mestilah saksi yang kompeten bagi menyokong dakwaan dan memenuhi bilangan saksi yang diperlukan.

[28] Kami tegaskan bahawa semua pernyataan Perayu berkaitan kehidupan hariannya yang telah mengamalkan ajaran agama Kristian khususnya selepas beliau berumur 18 tahun merupakan dakwaan yang perlu dibuktikan oleh Perayu. Kami bersetuju dengan hujah Peguam Responden bahawa apa-apa yang dinyatakan oleh Perayu adalah bukan *iqrar* dan tidak termasuk di dalam pengertian *iqrar* seperti mana yang diperuntukkan di dalam seksyen 17 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) (EKMMSS) 2003 sebaliknya ianya adalah suatu dakwaan yang mesti dibuktikan oleh Perayu sebagai pihak yang mendakwa.

[29] Adalah dengan hormatnya kami mengatakan bahawa perkara ini telah diputuskan di dalam kes *Ayesha Yuveena binti Gopalan lwn Majlis Agama Islam Selangor [2017] JH 45(1) 15* di mana Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor telah menyatakan :

*“ Berdasarkan seksyen di atas, iqrar ini adalah pengakuan seseorang terhadap suatu obligasi atau tanggungan terhadap orang lain berkenaan dengan sesuatu hak. Bukan pengakuan seseorang terhadap diri sendiri.*

*Maka jelas dakwaan Perayu terhadap dirinya di dalam perbicaraan bukanlah iqrar. Oleh kerana dakwaan Perayu ini bukan iqrar, maka beliau perlu mendatangkan bukti dan keterangan ke Mahkamah untuk membuktikan dakwaan beliau “*

[30] Di dalam kes ini Perayu telah mengemukakan seorang (1) orang saksi bukan Islam iaitu kawannya bernama Ramamoorthy a/l Govinda.

[31] Peguam Responden menghujahkan bahawa SP-1 bukanlah seorang saksi yang kompeten kerana SP-1 hanya mengenali Perayu ketika Perayu berumur 18 tahun, SP-1 tidak mengetahui kehidupan Perayu secara terperinci kerana mereka tidak hidup bersama dan tidak juga sentiasa berada bersama Perayu malah SP-1 juga tidak mengetahui amalan hidup atau agama anutan Perayu selain daripada sekadar andaian SP-1 sahaja.

[32] Kami merujuk kepada Rekod Rayuan Tambahan Ketiga muka surat 2 mengenai keterangan SP-1 yang kami ringkaskan seperti di bawah-

*“ ...Saya kenal dia sebagai Anita dan saya tahu dia Kristian. Dia pernah minta saya tolong hantar dia ke gereja sekali dua. Saya tak tahu nama gereja itu. Saya hantar sampai gereja dan ambil dia balik. Saya tak nampak apa dia buat dalam gereja.”*

*“ Dia tak pernah sembahyang di masjid atau belajar al Quran. Tak pernah nampak orang ajak dia belajar Islam. Dalam seminggu sekali atau dua kali kami jumpa. Tak sampai setengah jam.”*

[33] Kami juga merujuk kepada Rekod Rayuan Tambahan Ketiga muka surat yang sama mengenai keterangan SP-1 ketika disoal balas yang mana petikannya seperti berikut :

*“ Saya tak pernah nampak dia amalkan ajaran Kristian atau Islam. Saya tak perasan dia solat atau puasa. Saya tak nampak. ”*

*“ Yang saya nampak dia bercampur dengan kawan-kawan Kristian. Setuju saya beranggapan dia amalkan Kristian sebas dia berkawan dengan Kristian. Saya setuju anggapan saya tu tak munasabah. ”*

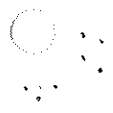
*“ Saya sebenarnya tak tahu dia agama apa. 3 tahun lepas baru saya tahu dia Kristian sebab dia minta hantar ke gereja. Saya hantar dia depan gereja sahaja. Tak nampak dia buat apa. Setuju saya tak nampak dia amalkan ajaran Kristian. ”*

*“ Plaintiff menyewa di rumah saya. Kami tak selalu jumpa tapi ada contact. ”*

*“ Saya tak nampak dia mengaji Quran tapi ada nampak dia baca Bible dan pergi gereja . ”*

[34] Kami berpendapat amalan dan cara hidup Perayu yang didakwa tidak mengamalkan agama Islam adalah berkaitan dengan soal dosa dan pahala. Kami merujuk kepada kes ***Majlis Agama Islam Selangor lwn Ho Yoke Fan (Kes Rayuan No. 10000-043-0023-2015)*** yang mana Panel Rayuan telah menyatakan di perenggan 30 Alasan Penghakiman :

*“ Jika sekiranya selepas itu dia tidak mengamalkan ajaran Islam atau masih menjalani kehidupan secara bukan Islam maka jadilah dia seorang yang fasik dan berdosa sehinggalah dia bertaubat . ”*



[35] Manakala mengenai keterangan SP-1 bahawa Perayu membaca Bible dan pergi ke gereja, kami bersetuju dengan hujah Peguam Responden bahawa keterangan SP1 tidak menyokong dakwaan Perayu bahawa Perayu beragama Kristian.

[36] Di samping itu kami berpendapat saksi yang dikemukakan oleh Perayu ini adalah tidak menepati bilangan saksi seperti yang diperuntukkan oleh sub seksyen 86 (5) EKMSS 2003 iaitu :

***Seksyen 86. Bilangan saksi***

*(5) kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya dalam seksyen ini, keterangan hendaklah diberikan oleh dua orang saksi lelaki atau seorang saksi lelaki dan dua orang saksi perempuan.*

[37] Dalam kes ini, kami berpuas hati bahawa Perayu telah gagal membuktikan kesnya dengan secukupnya bagi membuktikan dia bukan lagi seorang Islam. Dengan itu kami bersetuju dengan hujahan Peguam Responden bahawa tidak berlaku kekhilafan dalam keputusan oleh YA Hakim Bicara apabila membuat keputusan menolak tuntutan Perayu.

[33] Pada hemat kami, sesungguhnya Perayu telah diberi peluang untuk menerima nikmat yang paling besar daripada Allah SWT. Allah SWT telah memberikan banyak kenikmatan kepada manusia ketika hidup di dunia, walau bagaimanapun tidak ramai yang menyedari dan merasai bahawa nikmat yang paling besar dan paling berharga ialah nikmat iman dan Islam. Tidak semua manusia diberi nikmat ini. Hanya mereka yang dikehendaki oleh Allah SWT

sahaja yang akan menerima cahaya ilahi tersebut. Firman Allah SWT al-‘An’am ayat 125

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ، يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ  
يُضِلَّهُ، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ  
كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾

*Maksudnya : Maka sesiapa Yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah petunjuk kepadanya nescaya ia melapangkan dadanya (membuka hatinya) untuk menerima Islam; dan sesiapa Yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, nescaya ia menjadikan dadanya sesak sempit sesempit-sempitnya; seolah-olah ia sedang mendaki naik ke langit (dengan susah payahnya). Demikianlah Allah menimpakan azab kepada orang-orang Yang tidak beriman.*



## KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujahan Pihak-Pihak, maka dengan ini kami memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu **DITOLAK**.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Selangor bertarikh 16 Oktober 2017 dalam kes No. 10200-043-0489-2011 adalah dikekalkan.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**  
Pengerusi,  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

